

B/ Caractéristiques du droit foncier marocain

1- Dualité du régime juridique

- Propriétés immatriculées et propriétés non immatriculées.

2- Diversité des statuts fonciers

a- La propriété privée

a.1- Les biens « MELK »

- Immeubles non immatriculés qui font l'objet d'une propriété privée.
- Sont régis par la loi n°39-08 relative au Code des Droits Réels (C. D. R.) ; qui s'applique aussi à la propriété immatriculée (Recours au D. O. C. et au droit musulman malekite en cas d'absence de règles dans cette loi).

a.1.1- Fondement de la propriété « MELK »

- La propriété « MELK » et l'acquisition de tout autre droit réel repose sur la possession « HIAZA » utile (qui réunit toutes les conditions).
- Deux éléments doivent être réunis pour qu'il y ait possession (Art. 239 du C.D.R.) :
 - Un élément matériel : le pouvoir de fait sur le bien,
 - Un élément psychologique : (intentionnel : le possesseur s'affirme comme propriétaire).
- La possession, même si elle est durable, n'est pas valable pour les étrangers (non marocains).

- La possession doit réunir les conditions suivantes : (Art. 240 du C.D.R.).
 1. Le possesseur doit avoir la mainmise sur le bien ;
 2. Il doit s'affirmer comme propriétaire ;
 3. Il doit exercer les actes de possesseur comme le propriétaire, et il doit être reconnu comme tel par tous ;
 4. Sa possession ne doit pas être contestée (doit être paisible) ;
 5. Sa possession doit être durable (10 ans non interrompue envers un tiers non associé ; 40 ans vis-à-vis des proches parents non associés qui n'ont pas de haine d'ennemis entre eux ; sinon c'est dix ans ;

- La possession ne doit pas résulter d'un acte illicite (violence, usurpation ou spoliation) ;
- Elle peut être transférée à autrui par la volonté des parties ; et elle est transmissible aux héritiers et légataires (Art. 247 du CDR) ;
- La possession n'est pas valable entre : (Art. 255 du CDR).
 - Les père et mère et leurs descendants ;
 - Les époux durant la relation du mariage ;
 - Les associés ;
 - Le tuteur légal et les personnes sous sa tutelle ;
 - Le mandataire et le mandant ;
 - L'administrateur des biens immobiliers et les propriétaires de ces biens.

a.1.2- Le transfert de la propriété

- « sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la propriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d'un droit réel ou de l'extinction dudit droit , y compris les promesses de vente immobilière et les procurations y afférentes, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un avocat agréé près de la cour de cassation, sauf disposition contraire dans un texte de loi.

L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par l'avocat et par toutes les parties.

Les signatures des parties doivent être légalisées par les autorités locales compétentes et la signature de l'avocat doit être reconnue par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat » (Art. 4 du CDR).

a.1.3- Appréciation du régime juridique du « Melk »

Inconvénients :

- Flou préjudiciable à la sécurité des transactions ;
- Litiges fréquents (possession, revendication de la propriété, ...) ;
- Enchevêtrement de droits d'origines et de natures différentes (indivision, droits réels démembres, ...) ;
- Absence du cadastre ;
- Garantie incertaine (absence d'hypothèque) qui suscite la méfiance des institutions financières ;
- Difficulté de détermination de l'étendue et de la consistance des biens, et difficulté de localisation des propriétaires et des autres titulaires de droits.

a.2- La propriété privée immatriculée

- Le régime de l'immatriculation peut se superposer aux autres statuts fonciers : propriété « Melk » ; propriété domaniale, Habous, terres « Guich », terres collectives.
- Le régime de l'immatriculation fera l'objet d'une étude détaillée (titre IV).

b- Les immeubles « Habous »

b.1- Notions :

- Sont des biens (immeubles urbains construits ou non, propriétés rurales) placés en dehors du commerce et affectés à perpétuité, ou temporairement à des œuvres pieuses, charitables, publiques ou privées. Ils sont constitués par contrat, legs ou par la force de la loi. (Art. 1^{er} de la Moudawana (code) du Wakf). (Dahir du 23/02/2010).

3 catégories de Habous :

- Habous public (الوقف العام) , affecté à une œuvre, pieuse et charitable dans un but d'utilité publique, directement et sans restriction ; géré par les Nadirs sous l'autorité du ministère des Habous.
- Habous privé (الأوقاف المعقبة) lorsque le constituant limite la jouissance à des personnes déterminées. Habous de famille, constitué, généralement, au profit des descendants du constituant. Géré par les bénéficiaires avec un droit de regard du Ministère de Habous. A l'extinction des dévolutaires, le Habous privé tombe dans le Habous public.
- Habous commun (public + privé), “الوقف المشترك”.

b.2- Régime juridique

- Rigidité du régime, les biens Habous sont en principe inaliénables, imprescriptibles et insaisissables (Art. 51 du code du WAKF).
- Exceptions :
 - L'aliénation est permise à 2 conditions :
 - L'échange doit se faire par voie d'adjudication aux enchères publiques (Art. 61 du code du WAKF);
 - Le produit de l'aliénation doit être immédiatement réemployé (pour l'acquisition d'un autre bien), ou son investissement dans le but de la valorisation des biens habous (Art. 63 du code du WAKF);

- L'aliénation doit se faire après accord du Roi, si le montant de l'échange (معاوضة) dépasse 10 millions de dirhams; sinon accord du conseil supérieur du contrôle financier du Wakf public. Si le montant est inférieur à 5 millions de dirhams, il faudrait l'accord de l'autorité gouvernementale chargée du Wakf.
- Les biens Habous publics ne peuvent faire l'objet d'expropriation qu'après accord exprès de l'autorité gouvernementale chargée du Wakf (Art. 59 du code du Wakf).
- La liquidation d'un Habous privé (Art. 122 à 128 du code du Wakf). En cas de liquidation de ce habous, le 1/3 du produit revient au habous public, sauf s'il s'agit d'un lieu d'habitation des bénéficiaires.

b.3- appréciation du régime des biens Habous

- Problème de mobilisation pour l'aménagement ;
- Problème d'exploitation et de gestion ;
- Avenir du Habous.

c- Les terres des collectivités ethniques

c.1- Notions

- Statut foncier particulier qui s'applique principalement à des terres rurales (de culture et/ou de parcours), qui appartiennent à titre collectif à des groupements (tribus, fractions, douars, ...) ;
- La propriété est reconnue à la collectivité ethnique qui a la personnalité morale.

c.2- Régime juridique

- Dahir du 27 avril 1919 abrogé et remplacé par la loi 62-17 (Dahir 9 août 2019);
- Assemblée des délégués (nouabs jemaâ) ;
- Conseil de tutelle ;
- Délimitation administrative, Dahir du 18/02/1924 abrogé et remplacé par la loi 63-17 (Dahir du 9/8/2019), immatriculation;
- Caractères : Imprescriptibles et insaisissables;

- En principe inaliénables, exceptions :
 - Peuvent être acquises à l'amiable par l'Etat, par des collectivités publiques ,collectivités ethniques ou organismes publics et privés(accord de la collectivité ethnique et de la tutelle).
Peuvent faire l'objet d'une expropriation.
 - Cas des terres collectives situées à l'intérieur des périmètres d'irrigation (code des investissements agricoles du 25/07/1969) jouissance → propriété privée en indivision / lotissement dégageant des exploitations d'au moins 5 hectares.

c.3- Appréciation de ce statut

- Mise en valeur et exploitation des terres collectives, partage des jouissances ;
- Problèmes de mobilisation du foncier / caractère social ;
- Spoliation et détournements, lotissements non réglementaires, squatters ;
- Avenir des terres collectives (comment concilier l'économie, le développement et le social ?).

d- Terres « Guich »

d.1- Notions

- Terre nue (propriété domaniale) / droit de jouissance à titre collectif à des groupements (tribus) ;
- Droit à la terre est réservé aux hommes / déshérence des femmes ;
- Guich / Guich concédé (→ terre collective).

d.2- Régime juridique

- Absence de texte juridique / coutumes (partage de jouissance) ;
- 2 organismes distincts :
 - Administration des domaines ;
 - Conseil de tutelle (D.A.R.).

- Caractères : inaliénables et imprescriptibles

Exceptions : peuvent être acquises à l'amiable. Difficultés: 2 Administrations. Expropriation, Délimitation, Immatriculation.

d.3- Appréciation de ce statut

- Mise en valeur : médiocrité de la valeur culturelle ;
- Impossibilité du crédit ($\neq$ hypothèque : terrain ne peut pas être gagée) ;
- Lotissements non réglementaires / squatters ;
- Avenir des terres Guich.

e- La propriété publique

- Domaines public, domaine forestier et domaine privé (Titre II du programme).